

자료 탐구

● 「로마법 대전」 편찬

황제의 권위는 단지 무력으로 빛을 발하는 것이 아니다. 법률을 무기로 하여 전시(戰時)와 마찬가지로 평화 시대에도 정당당한 다스림을 펼치는 것이다. 로마 황제는 단지 전쟁에서 승리한 자가 되어서는 안 된다. 공명정대한 법률에 의해 흉악한 무리들의 나쁜 행실을 제압하고 그렇게 함으로써 무력의 힘을 선양함과 동시에 가장 신성한 법규를 신장시키는 자가 되어야 한다.

짐은 일찍부터 공부에 힘썼다. 먼 훗날 하늘의 도움을 받아 이 두 가지 목적을 달성하려고 한다. 새로 짐의 지배를 받게 되는 야만국의 백성은 분명 짐의 군사적 노고를 인정할 것이다. 그뿐 아니라, 이제부터 중앙과 지방의 여러 국민은 모두 한결같이 짐이 공포하거나 혹은 편찬한 법률의 통치에 복종할지이다.

- 유스티니아누스, 「법학 입문」 -

분석·해석 • 비잔티움 제국의 황제 유스티니아누스는 활발한 정복 사업으로 옛 로마 제국의 영토를 대부분 수복하였다. 그는 로마법을 집대성하여 「로마법 대전」을 편찬하였는데, 이는 종래의 로마법을 정비해서 만든 「유스티니아누스 법전」, 고대 로마 법학자들의 저작을 모은 「학설집」, 처음 배우는 사람들을 위한 「법학 입문」, 유스티니아누스가 새로 발표한 「신법」을 한데 묶은 것이다.

- 이전까지의 로마법들이 시민법이었다면, 「로마법 대전」은 만민법이라는 점에서 큰 의미를 가진다. 이전에는 로마의 시민권을 가지고 있는 사람들에게 적용되었는데, 이 법전 편찬 이후에는 모든 로마 사람들에게 동등하게 적용되었다. 이러한 로마법은 이후 유럽 국가들에 영향을 끼쳐 근대법을 이루는 바탕이 되었다.

● 신성 로마 제국의 황제 선출과 황금 문서

어느 날 신성 로마 제국 황제의 자리가 비게 되면 예전부터 더 특별한 권한을 승인 받아 온 마인츠 대주교가 다른 제후들을 소집할 권한을 지닌다. 선거에 참석할 수 있거나 혹은 참석할 의지가 있는 선제후 전원이 정해진 날에 모두 모였을 때, 마인츠 대주교는 한 사람씩 순서에 따라 참석한 선제후의 투표를 한데 모아 정리해야 한다. 이것은 그 이외의 다른 자가 해서는 안 된다.

첫 번째(투표)는 트리에르 대주교에게 요청한다. …… 여섯 번째는 브란덴부르크 변경 백작에게 각각 요청해야 한다. 이런 식으로 해서 앞에서 말한 마인츠 대주교는 모두의 투표를 엄정하게 모아 정리해야 한다. 이상과 같은 차례가 끝난 뒤 선제후들은 마인츠 대주교에게 자신의 의사를 표현하고 투표하도록 요구해야 한다.

- 황금 문서(1356) -

분석·해석 황금 문서는 1356년 신성 로마 제국 황제 카를 4세가 뉘른베르크 제국 의회에서 반포한 제국법이다. 내용은 독일 국왕(신성 로마 제국 황제)을 선거로 뽑는다는 것과 선거에 참여하는 제후(선제후)가 가진 특권에 대한 것으로 구성되어 있다. 선제후들은 1198년부터 왕조가 빈번하게 교체되는 과정에서 획득한 국왕 선거권을 성문화하려고 하였으며, 이를 반영한 것이 황금 문서이다.

➤ 자료 plus

「로마법 대전」의 편찬 배경과 시민법에서 만민법으로 변화되는 과정을 이해한다.

왕권이 강화되는 시기에 독일과 이탈리아에서는 왕권이 약할 수밖에 없었던 이유를 파악한다.